NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RESCISÃO/DISTRATO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇAS VINCENDAS, ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES

A/C Departamento Jurídico – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – Contrato nº 361077 / Cota 25

NOTIFICANTE: **LUCELIA ALVES DUARTE**, brasileira, confeiteira, portadora do RG nº 0774451620225 SESP/MA, inscrita no CPF nº 299.450.998-92, residente e domiciliada na Rua Capitão dos Mares, nº 03, Cidade Nova Heliópolis, São Paulo/SP, CEP 04235-470.

NOTIFICADA: **JERI-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.598.849/0001-68, com sede na Rodovia CE 182, s/n, Fazenda Caiçara, Gleba I, Zona Rural, Cruz/CE, CEP 62.595-000.

REFERÊNCIA: Contrato nº 361076 – JERIQUIÁ DUNAS RESORT – Bloco 02 – Apartamento 004 – Cota 25.

ASSUNTO: PEDIDO FORMAL DE RESCISÃO/DISTRATO CONTRATUAL, CANCELAMENTO IMEDIATO DOS BOLETOS VINCENDOS, CANCELAMENTO/ESTORNO DA COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO, ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS.

À JERI-2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.,

Na qualidade de adquirente da fração de tempo objeto do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de fração de tempo de unidade autônoma fracionada, em regime de multipropriedade, e outras avenças, referente ao empreendimento JERIQUIÁ DUNAS RESORT, contrato nº 361076, relativo ao Bloco 02, Apartamento 004, Cota 25, firmado em 21 de setembro de 2026, a NOTIFICANTE vem, manifestar, de maneira expressa, inequívoca e definitiva, sua intenção de não prosseguir com a relação contratual, requerendo a imediata adoção das providências necessárias à formalização da rescisão/distrato.

A presente manifestação é realizada tão logo consolidada a decisão da NOTIFICANTE de não permanecer no negócio, justamente com a finalidade de evitar o prolongamento desnecessário da relação contratual, o vencimento de novas obrigações, o acúmulo artificial de parcelas, juros, multas e demais encargos, bem como qualquer prejuízo decorrente da manutenção de cobranças relacionadas a contrato cuja extinção está sendo expressamente requerida.

DOS VALORES E COBRANÇAS EXISTENTES

Até o presente momento, a NOTIFICANTE informa ter realizado pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por meio de cartão de crédito, cujo lançamento está previsto para constar na fatura do mês de outubro de 2026.

Além dessa cobrança, foram emitidos pela NOTIFICADA 03 (três) boletos bancários no valor individual de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais) em cobranças ainda pendentes.

Referidos boletos não foram pagos e, diante da presente manifestação formal de rescisão, a NOTIFICANTE expressamente requer que sejam imediatamente cancelados, impedindo-se seu encaminhamento para protesto, cobrança, registro de inadimplência ou qualquer outra medida restritiva.

Assim, para que não haja qualquer dúvida, a NOTIFICANTE requer:

a) o cancelamento imediato dos 03 (três) boletos de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 3.000,00;

b) que nenhuma das referidas cobranças seja encaminhada a protesto, cobrança extrajudicial ou judicial;

c) que não seja promovida inscrição do nome ou CPF da NOTIFICANTE perante SERASA, SPC, Boa Vista ou qualquer outro órgão ou banco de dados de proteção ao crédito, em decorrência desses boletos;

d) caso alguma cobrança já tenha sido encaminhada a terceiros, instituição financeira, empresa de cobrança ou órgão de proteção ao crédito, que a NOTIFICADA providencie imediatamente seu cancelamento;

e) o cancelamento de qualquer outra cobrança futura vinculada ao contrato objeto desta notificação.

DO PAGAMENTO REALIZADO POR CARTÃO DE CRÉDITO

Quanto ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pago mediante cartão de crédito e com lançamento previsto na fatura de outubro de 2026, informa a NOTIFICANTE protocolo para o cancelamento da transação ou estorno do lançamento diretamente no cartão de crédito.

Caso o valor já tenha sido definitivamente processado e não seja possível o estorno diretamente no cartão, requer-se que a quantia de R$ 1.000,00 seja expressamente incluída no demonstrativo financeiro do contrato para fins de apuração dos valores decorrentes da rescisão, observadas as disposições legais aplicáveis.

A NOTIFICANTE não reconhece, neste momento, qualquer retenção específica sobre essa quantia, devendo eventual desconto pretendido pela NOTIFICADA ser individualmente identificado, fundamentado e demonstrado em memória de cálculo.

DO PEDIDO DE RESCISÃO E DA CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS

A partir do recebimento desta notificação, fica formalmente registrada a manifestação inequívoca da NOTIFICANTE de que não pretende permanecer no contrato.

Consequentemente, requer-se que a NOTIFICADA proceda à formalização do encerramento do vínculo e cesse a emissão de novas cobranças relativas às parcelas vincendas, sem prejuízo da posterior apuração dos efeitos financeiros decorrentes do desfazimento.

A presente comunicação tem justamente a finalidade de impedir que, apesar do pedido expresso de rescisão, sejam sucessivamente lançadas novas parcelas e, posteriormente, utilizadas para caracterizar artificialmente situação de inadimplência da NOTIFICANTE.

A NOTIFICANTE não está simplesmente deixando de cumprir silenciosamente o contrato.

Ao contrário, está formalmente comunicando sua decisão de rescindi-lo e requerendo a imediata regularização administrativa do encerramento da relação contratual.

Por essa razão, eventual manutenção dos três boletos anteriormente mencionados ou emissão de novas cobranças deverá ser expressamente justificada pela NOTIFICADA.

DA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E PROTESTO

Considerando que a NOTIFICANTE está comunicando formalmente sua intenção de rescindir o contrato antes de simplesmente permanecer inerte diante das cobranças, requer-se especial atenção da NOTIFICADA para que os três boletos no valor total de R$ 3.000,00 sejam imediatamente baixados e não sejam utilizados como fundamento para qualquer restrição cadastral.

Requer-se, portanto, que a NOTIFICADA se abstenha de promover inscrição ou manutenção do nome da NOTIFICANTE nos cadastros do SERASA, SPC, Boa Vista ou congêneres, bem como de encaminhar os títulos para protesto, relativamente às cobranças

vincendas cuja cessação está sendo expressamente requerida por meio desta notificação.

Caso alguma informação restritiva já tenha sido encaminhada, requer-se sua imediata retirada, com envio de comprovante à NOTIFICANTE.

Fica desde já consignado que eventual negativação ou protesto posterior ao recebimento desta notificação, especialmente quanto às parcelas cuja própria emissão e exigibilidade estão sendo expressamente contestadas em razão do pedido de rescisão, será objeto das medidas administrativas e judiciais pertinentes.

DA APURAÇÃO DOS VALORES DO DISTRATO

A NOTIFICANTE tem ciência de que o instrumento contratual contém disposições relativas às consequências econômicas do desfazimento.

Isso, entretanto, não significa reconhecimento ou concordância antecipada com qualquer retenção, penalidade, desconto ou metodologia de cálculo unilateralmente apresentada pela NOTIFICADA.

O próprio contrato prevê, para determinadas hipóteses de resolução atribuída ao comprador, deduções relativas à comissão de corretagem, sinal e cláusula penal.

Diante disso, requer-se que eventual proposta de distrato seja acompanhada de memória de cálculo completa e discriminada, indicando:

a) todos os valores efetivamente recebidos pela NOTIFICADA ou por intermediadores em razão da contratação;

b) a identificação da natureza atribuída ao pagamento de R$ 1.000,00 realizado no cartão de crédito;

c) eventual valor atribuído à comissão de corretagem;

d) eventual valor atribuído ao sinal ou princípio de pagamento;

e) cada retenção pretendida pela NOTIFICADA, individualmente;

f) o percentual e a base de cálculo de eventual cláusula penal;

g) a fundamentação contratual de cada desconto;

h) o valor líquido reconhecido como devido à NOTIFICANTE; e

i) a forma e o prazo previstos para restituição.

A NOTIFICANTE não reconhece, pela presente notificação, a legalidade ou exigibilidade de todas as retenções contratualmente previstas, especialmente quando aplicadas cumulativamente, reservando expressamente o direito de questioná-las administrativa ou judicialmente.

DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, a NOTIFICANTE requer que, no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento desta notificação, a NOTIFICADA:

1. confirme formalmente o recebimento do pedido de rescisão/distrato;

2. providencie o cancelamento dos 03 (três) boletos de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 3.000,00, encaminhando comprovante de baixa;

3. suspenda a emissão de novas parcelas e cobranças vinculadas ao contrato;

4. abstenha-se de encaminhar os referidos boletos a protesto ou cobrança;

5. abstenha-se de promover inscrição do nome ou CPF da NOTIFICANTE no SERASA, SPC, Boa Vista ou qualquer outro cadastro restritivo, relativamente às cobranças cuja cessação está sendo requerida;

6. providencie, sendo tecnicamente possível, o cancelamento/estorno da cobrança de R$ 1.000,00 realizada no cartão de crédito, encaminhando o respectivo comprovante;

7. caso não seja possível o estorno, informe a destinação e natureza contratual atribuída ao valor de R$ 1.000,00;

8. apresente demonstrativo completo dos valores relacionados ao contrato e memória discriminada das retenções eventualmente pretendidas;

9. informe o valor líquido reconhecido como passível de restituição e o respectivo prazo;

10. encaminhe minuta de distrato para prévia análise da NOTIFICANTE e de seu advogado; e

11. confirme por escrito que o contrato se encontra em procedimento de encerramento, evitando-se novas cobranças incompatíveis com a manifestação ora apresentada.

Fica expressamente consignado que a NOTIFICANTE não autoriza que a ausência de pagamento dos três boletos cuja baixa está sendo requerida seja interpretada isoladamente como simples inadimplemento, uma vez que, por meio desta notificação, comunica formalmente sua decisão de encerrar a relação contratual e requer o cancelamento das respectivas cobranças.

A ausência de resposta, a recusa injustificada na formalização do distrato, a continuidade das cobranças ou eventual inscrição restritiva poderão ensejar a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, inclusive para reconhecimento da resolução contratual, definição das retenções efetivamente admissíveis, restituição das quantias devidas e tutela destinada a impedir ou retirar eventual restrição creditícia.

São Paulo, 05 de outubro de 2026.

LUCELIA ALVES DUARTE

CPF nº 299.450.998-92

Por seu advogado,

KAIO VINÍCIUS

OAB/SP 549.502